

VASTINE REKLAMAATIOON

Oral Hammaslääkärit Oy (jäljempänä "Ostaja") ja A-Hammas Oy (nykyisin VJ Anttila Oy, jäljempänä "Myyjä") ovat 19.3.2024 allekirjoittaneet liiketoiminnan kauppakirjan ("Kauppakirja"), jonka mukaisesti Ostaja on ostanut Myyjän Kalajoella harjoittaman suunterveydenhuollon liiketoiminnan.

Viittaamme Ostajan reklamaatioon 16.1.2026, Myyjän vastineeseen 30.1.2026 sekä Ostajan reklamaatioon 25.2.2026.

Myyjä kiistää edelleen Ostajan reklamaatioissa esittämät väitteet vakuutusten rikkomisesta sekä niihin perustuvat vaatimukset kokonaisuudessaan ja kaikilta osin. Myyjän 30.1.2026 antama vastine pidetään täysimääräisesti voimassa, eikä Ostajan viimeisin reklamaatio anna aihetta muuttaa siinä esitettyjä kantoja.

Tämä vastine annetaan ilman myönnytystä, eikä mitään tässä vastineessa esitettyä ole tulkittavissa vastuuperusteeksi tai sitoumuksiksi.

Myyjä esittää vastauksensa Ostajan 25.2.2026 päivättyyn reklamaatioon seuraavasti:

1 Yleinen näyttövelvollisuus

Väitettyjä sopimusrikkomuksia koskeva näyttövelvollisuus on Ostajalla. Ostajan tulee yksilöidä väitteensä sekä esittää niiden tueksi riittävä näyttö. Näytön tulee kattaa väitetty sopimusrikkomus, sen sopimuksellinen tai oikeudellinen perusta sekä väitetyn puutteen ja esitettyjen vaatimusten välinen syy-yhteys.

Myyjä on valmis toimittamaan asiaan liittyvää dokumentaatiota siltä osin kuin se liittyy Ostajan yksilöimiin väitteisiin ja niiden perusteisiin.

2 Käyttöomaisuus

Ostaja ei ole yksilöinyt laitekohtaisesti, mitä laitteita väitetty vakuutusrikkomus koskee, miltä osin niiden väitetään poikenneen kauppakirjan mukaisesta tilasta kaupantekohetkellä tai miten esitetyt kustannukset kohdistuvat kuhunkin laitteeseen.

Myöhemmin syntyneet huolto- tai korjaustarpeet eivät sellaisenaan osoita, että käyttöomaisuus olisi ollut kauppakirjan vastaisessa kunnossa kaupantekohetkellä.

Asian selvittämiseksi Myyjä pyytää Ostajaa toimittamaan laitekohtaisesti yksilöidyn erittelyn sekä tositteet kaikista liiketoimintakaupan jälkeen syntyneistä väitetyistä huolto- ja korjauskustannuksista ajanjaksolta 1.8.2024–31.12.2025, joihin Ostajan korvausvaatimus perustuu.

Myyjä on valmis toimittamaan huolto- ja korjausdokumentaatiota vastavuoroisesti sen jälkeen, kun Ostaja on toimittanut edellä vaaditun erittelyn.

Myyjä viittaa tältä osin aiemmin toimittamaansa vastineeseen, jossa on todettu käyttöomaisuuden toteutuneiden huolto- ja kunnossapitokustannusten olleen A-Hammas Oy:n toiminnan aikana tavanomaisia ottaen huomioon omaisuuden iän ja käyttöasteen. Kauppakirjan mukainen Myyjän vakuutus on perustunut Myyjän tiedossa olleisiin tietoihin käyttöomaisuuden kunnosta ja toteutuneesta kustannustasosta.

Myyjä kiistää väitetyn vakuutusrikkomuksen kokonaisuudessaan.

3 Toimitilat ja ilmanvaihto

Myyjä kiistää väitteen siitä, että toimitilan ilmanvaihto on ollut kauppakirjan tai vuokrasopimuksen vastainen. Myyjän tiedossa ei ole viranomaispäätöstä, tarkastushavaintoa tai määräystä, jonka mukaan toimitilan ilmanvaihto olisi kaupantekohetkellä ollut määräysten vastainen tai edellyttänyt muutoksia. Lisäksi todetaan, että toimitila on ollut hoitohuoneineen terveydenhuollon käytössä jo ennen A-Hammas Oy:n toimintaa.

Toimitila hyväksyttiin suunterveydenhuollon käyttöön Aluehallintoviraston valtuuttaman tarkastajan toimesta vuonna 2021 toimitilassa suoritettussa paikan päällä tehdyssä käyttöönototarkastuksessa. Tarkastuspöytäkirjan mukaan ilmanvaihto on todettu määräysten mukaiseksi.

Kiinteistössä on kiinteistöyhtiön yhteinen koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kiinteistöyhtiön ilmoituksen mukaan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on rakennettu rakennusajankohdan määräysten mukaisesti ja on toimintakuntoinen. Kiinteistöyhtiön ilmoituksen mukaan ilmanvaihtosuunnitelma on rakennusaikainen.

Ostaja on ennen sopimusten allekirjoittamista tutustunut toimitilaan ja sen teknisiin järjestelmiin paikan päällä sekä saanut käyttöönsä isännöitsijäntodistuksen, josta ilmenee kohteessa oleva koneellinen poistoilmanvaihto. Myyjä ei voi ottaa kantaa siihen, mitä seikkoja Ostaja on tarkastuksissaan painottanut.

Myyjä kiistää Ostajan väitteen siitä, että Myyjä olisi myöntänyt ilmanvaihdossa olevan puutteita. Myyjälle kerrottiin syksyllä 2025, että Ostaja tarkastelee ilmanvaihtoa mahdollisena vuokrasopimuksen mukaisena perusparannuksena. Keskustelu toimitilan olosuhteiden kehittämisestä ei merkitse sopimusrikkomuksen tai korjausvastuun myöntämistä.

Myyjä kiistää myös Ostajan väitteen siitä, että ilmanvaihdon puutteiden korjaamista olisi vaadittu Myyjältä jo syksystä 2025 lähtien. Myyjälle ei ole ennen 16.1.2026 esitetty vaatimusta ilmanvaihdon korjaamisesta eikä osoitettu määräystä, asetusta tai viranomaisvaatimusta, jonka mukaan ilmanvaihto olisi ollut määräysten vastainen.

Ostajan tulkinta vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukosta ei vastaa sopimuksen sisältöä. Kiinteistössä on taloyhtiön yhteinen koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka kuuluu

kiinteistön LVISA-järjestelmiin. Vastuunjakotaulukon mukaan kiinteistön tekninen huolto ja LVISA-laitteet sisältyvät hoitovuokraan ja kuuluvat kiinteistöyhtiön vastuulle.

Ostajan esittämät vaatimukset koskevat ilmanvaihtojärjestelmän toteutustavan muuttamista tai uuden järjestelmän rakentamista. Tällaiset toimenpiteet eivät ole tavanomaista kunnossapitoa, vaan olisivat luonteeltaan perusparannuksia. Mikäli Ostaja katsoo tarvitsevänsä toimintaansa varten nykyisestä poikkeavan ilmanvaihtoratkaisun, kyse on Ostajan liiketoiminnallisesta tarpeesta. Mahdolliset muutokset nykyiseen ilmanvaihtoratkaisuun edellyttäisivät osapuolten yhteistä sopimista ja kiinteistöyhtiön hyväksyntää.

Ostaja ei ole reklamaatiossaan yksilöinyt, mihin lakiin, asetukseen tai viranomaismääräykseen väite toimitilan puutteellisuudesta perustuu.

Asian selvittämiseksi Myyjä pyytää Ostajaa yksilöimään:

- mihin asetukseen tai viranomaismääräykseen väitteet rakennusluvasta ja SUP 1 - luokan ilmanvaihdosta perustuvat,
- miltä osin toimitilan väitetään poikenneen näistä vaatimuksista kaupantekohetkellä,
- mahdolliset asiantuntijalausunnot tai muut selvitykset väitteensä tueksi.

4 Liikehuoneiston vuokralain 18 §

Ostaja on viitannut liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:ään.

Kyseisen säännöksen soveltaminen edellyttää, että vuokratilassa on vuokranantajan vastuulle kuuluva olennainen puute. Myyjä kiistää, että toimitilassa olisi esitetty sellaista puutetta, joka kuuluisi kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

Myyjä ei hyväksy toimitilaan kohdistuvien korjaustoimenpiteiden toteuttamista Myyjän kustannuksella ilman osapuolten välistä kirjallista sopimusta.

5 Yhteenveto

Myyjä kiistää Ostajan esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan. Ostajan väitteitä ei ole yksilöity riittävällä tavalla eikä niiden tueksi ole esitetty sellaista näyttöä, joka osoittaisi kaupankirjan vakuutusten rikkomisen tai toimitilan olleen sopimuksenvastainen kaupantekohetkellä.

Asian selvittämiseksi Myyjä pyytää Ostajaa täsmentämään väitteensä ja niiden perusteet sekä toimittamaan niitä koskevan dokumentaation. Myyjä on valmis toimittamaan asiaan liittyvää dokumentaatiota siltä osin kuin se liittyy Ostajan yksilöimiin väitteisiin. Myyjä on valmis selvittämään asiaa yhteistyössä Ostajan kanssa siltä osin kuin Ostaja täsmentää väitteensä ja toimittaa niiden tueksi yksilöidyn selvityksen.

Myyjällä on valmis käymään Ostajan kanssa rakentavaa vuoropuhelua toimitilan olosuhteista siltä pohjalta, että molempien osapuolten sopimusten mukaiset vastuut on selkeästi tunnistettu. Myyjä suhtautuu myönteisesti asian jatkoselvittämiseen ja on valmis tarvittaessa osallistumaan toimitilan yhteiseen katselmukseen yhdessä Ostajan ja kiinteistön edustajien kanssa.

Tämä vastine annetaan ilman oikeuksien menettämistä ja Myyjä pidättää oikeuden täydentää kantaansa asian myöhemmän selvittämisen perusteella.

Pyydämme Ostajaa antamaan mahdollisen vastauksensa tähän vastineeseen kirjallisesti viimeistään 8.4.2026.

Kalajoella 18.3.2026

Valtteri Anttila / VJ Anttila Oy



Valtteri Anttila